

1500882-64.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... jurisprudencial do C.STJ, considerando que os roubos foram praticados no mesmo contexto fático, atingindo bens jurídicos de pessoas distintas (física e jurídica) mediante uma única ação, há que se considerar o concurso formal entre eles. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500882-64.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Justiça Pública

Réu

GABRIEL LINS FIDELIS

CONCLUSÃO

Aos 01 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

GABRIEL LINS FIDELIS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e VII, c/c o artigo 29, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, no dia 29/04/2022, por volta das 17h, na Rua Levante Santuci, nº 518, Vila União, nesta cidade e Comarca de Votorantim, agindo em concurso de agentes com indivíduo não identificado, com o qual matinha unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, teria subtraído para si, 7 camisetas, 2 pares de tênis, 3 rádios-relógios e 44 anéis (cfe. laudo de exibição e apreensão a f. 14-15) avaliados a f. 16-17 em R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais), pertencentes à "Loja Galeria dos Fabricantes do Brás", além da quantia de R\$ 20,00 e dois aparelhos de telefone celular, uma da marca "Apple", modelo "Iphone", e outro da marca "Samsung", modelo "A10",

avaliados, respectivamente, em R\$ 600,00 (seiscentos reais) e R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais", pertencentes a Najmul Hossain. O réu foi preso em flagrante (fl. 01) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 43/44).

A denúncia, com o rol de uma vítima e duas testemunhas, foi recebida à fl. 83. O réu foi citado (fl. 104) e apresentou resposta à acusação, sem suscitar preliminares. Apresentou rol de testemunhas comum à acusação (fls. 84/86). A prova oral proposta foi produzida com a oitiva das testemunhas arroladas, seguindo-se ao interrogatório do réu e à apresentação de alegações finais pelas partes (fls. 123/124).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15, pelo auto de avaliação de fls. 16/17, pelo laudo pericial de fls. 88/92, bem como pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fls. 06/07), o réu negou ter roubado a loja, também não participou do crime, apenas estava próximo à rotatória da rodovia quando uma pessoa veio e lhe deu um golpe, falando que havia participado de um assalto e, na abordagem, vários populares começaram a agredi-lo, cessando com a chegada dos policiais militares. Requereu a apresentação das notas fiscais dos produtos supostamente subtraídos e, por fim, requereu as filmagens, caso existam, da loja vítima.

Em juízo (áudio e vídeo), o réu declarou que todos os bens que não foram apresentados na delegacia já foram devolvidos à vítima no dia seguinte, pela sua mãe. Eles estavam com outra pessoa que não sabe quem é. O valor dos aparelhos é que foi devolvido, e não os objetos em si. Não quis falar sobre o outro indivíduo. Não confessa a prática do roubo. Acredita que sua mãe pagou a vítima, mesmo sabendo que ele não cometeu o crime, por medo de que ele fosse preso. A mochila e a faca não foram encontradas consigo, foi o dono da loja que as apresentou. Estava passando em frente à loja, voltando de seu serviço, quando ouviu os populares gritando "pega ladrão". Quando olhou para o lado, foi empurrado e caiu.

A vítima Najmul Hossain (áudio e vídeo) relatou que eram por volta de 16h00, estava sentado no caixa de sua loja, quando entraram dois rapazes com máscara e apontaram uma faca pedindo dinheiro. Eles o deixaram trancado em um quarto nos fundos da loja, enquanto pegavam objetos. Quando conseguiu sair do quarto, viu que eles haviam fugido. Correu atrás deles e chamou a polícia. As máscaras eram de proteção à COVID-19. Estava sozinho na loja e ficou bastante nervoso. Acredita que os dois possuíam facas, mas apenas um a apontou para si, enquanto o outro pedia dinheiro. Eles levaram tênis, lingerie, camisas, a sua carteira com cerca de R\$30,00 (trinta reais), além de dois celulares. Algum transeunte chamou a polícia, pois a vítima estava sem a posse de seus celulares. Estava em jejum e, por isso, quase desmaiou. Por isso, não chegou a ver as roupas que os indivíduos usavam. Acredita que estavam com blusa de moletom, mas não lembra da cor. Quando a polícia chegou, parou de correr atrás dos roubadores. O indivíduo que foi pego estava com uma mochila, mas não estava com ela quando entraram na loja. Não conseguiu recuperar todos os objetos levados, já que faltaram os dois celulares e o dinheiro que estava em sua carteira. Não foi procurado pela família do acusado para restituição do valor. Reconhece a pessoa presa como sendo a capturada pela polícia na data dos fatos.

A testemunha Rogério Bento da Silva (áudio e vídeo) relatou que estava na esquina do local, pois tem uma adega ao lado da loja da vítima. De repente, viu uma "muvuca", um pessoal segurando um rapaz e trazendo-o em frente à loja. Logo chegou o carro da polícia. Foi perguntar o que aconteceu e descobriu se tratar de um roubo. Viu o acusado sentado em frente à loja e uma mochila ao lado contendo produtos que seriam dessa loja. Após, foi colocado na viatura e levado. Não viu se ele roubou ou não. Não viu nenhuma agressão, mas apenas que o dono da loja caiu ao tropeçar enquanto segurava o rapaz. Não conhecia o indivíduo. A sua adega possui câmera de segurança, mas estava sem cartão de memória e, por isso, não gravou o

ocorrido. O dono da loja estava sozinho. Viu que ao lado da pessoa detida, no chão, havia uma faca. Não consegue reconhecer a pessoa presa apresentada, pois no dia dos fatos estava longe.

A testemunha policial militar Lucas Alves dos Santos Almeida (áudio e vídeo) relatou que foram solicitados via COPOM para atender ocorrência de roubo de uma loja, onde transeuntes conseguiram deter um indivíduo que estava armado com uma faca e outro conseguiu se evadir. Chegando ao local, verificaram que o indivíduo estava sentado. Ele e o dono da loja estavam com escoriações e, por isso foram levados para o UPA Jataí. Havia uma faca ao lado da pessoa que teria praticado o roubo. Após, conduziram os envolvidos para a delegacia. Os objetos da loja estavam em uma mochila. No local, há uma rodovia e, por isso, o segundo indivíduo conseguiu fugir. O acusado disse que encontrou o comparsa na rua e ambos combinaram de praticar o roubo. Não falou se eles já se conheciam. A testemunha não conhecia o acusado, pois fazia apenas uma semana que estava trabalhando em Votorantim. Reconhece a pessoa presa como sendo a detida na data e local dos fatos. O acusado estava sentado em frente à loja, pois a população o cercava para que não fugisse. A faca foi deixada ao lado dele.

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de roubo recai sobre o réu.

O réu negou a prática delitativa, afirmando que voltava de seu trabalho quando foi confundido por populares com alguém que havia acabado de praticar o roubo a uma loja.

A vítima, por outro lado, foi categórica ao afirmar que o réu é a pessoa que foi detida pelos populares logo após o ocorrido.

A palavra da vítima é de grande valia para a instrução probatória em processo-crime, uma vez que sofre diretamente a ação delituosa, sendo a sua colaboração imprescindível para a análise do conjunto probatório. Nesse sentido, a jurisprudência já está pacificada:

"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143681/SP, STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgamento em 15.06.2010, DJe 02.08.2010).

Não obstante a negativa do réu, ele foi abordado logo após o ocorrido na posse de parte dos bens subtraídos e da faca utilizada para a prática do delito. Ademais, segundo o policial militar ouvido, ele confessou informalmente, naquela oportunidade, que praticou o delito com outro indivíduo.

Logo, está demonstrado o envolvimento do réu na prática delitativa.

Ademais, não há que se falar em incidência do arrependimento eficaz, conforme requereu a defesa, porquanto tal instituto apenas é aplicável aos casos em que o delito não tenha sido consumado. Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 129, § 3º, DO CP (LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE) MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 15 DO CP. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1.1) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DELITO DE HOMICÍDIO PRESSUPÕE O ANIMUS NECANDI. 1.2) REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTAMENTO. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os institutos do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado (AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 24/2/2016).

1.1. No caso concreto, os jurados acolheram a tese de desistência voluntária, ensejando a desclassificação do delito de homicídio para o delito de lesão corporal

seguida de morte. Contudo, a caracterização da desistência voluntária é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o disparo realizado pelo autor matou a vítima. Cumpre ressaltar que a desistência voluntária do delito de homicídio pressupõe atuação inicial com o dolo de matar, enquanto o reconhecimento da lesão corporal seguida de morte não se coaduna com o animus necandi.

1.2. A reavaliação jurídica de fatos incontroversos notadamente veiculados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, não configura o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1.542.424/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) - grifei.

Por fim, anoto que, conforme entendimento jurisprudencial do C.STJ, considerando que os roubos foram praticados no mesmo contexto fático, atingindo bens jurídicos de pessoas distintas (física e jurídica) mediante uma única ação, há que se considerar o concurso formal entre eles. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos. 2. Agravo regimental desprovido. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 443.242 - MG (2018/0072603-8), julgado em 16/6/2020 - grifei.

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do réu.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu é primário e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes à fl. 38 e certidão estadual de distribuições criminais de fls. 35/36. Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais" previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase, sobre a pena-base incidirão, ainda, as causas de aumento de pena de concurso de pessoas e da grave ameaça exercida com emprego de arma branca, previstas nos incisos II e VII do §2º do art. 157 do Código Penal, razão por que a majoro em 3/8, alcançando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não verifico causas de diminuição a considerar. Isso porque, para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal, nos termos postulados pela defesa, exige-se que a conduta tenha sido praticada sem violência ou grave ameaça, o que não se verifica no caso em exame.

À vista do acima considerado quanto ao concurso formal, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, aplico o aumento de 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art. 33, §3º, c.c. 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei n.º 7.210/84, considerando-se que o crime de roubo é de extrema gravidade e vem sendo reiteradamente praticado em nossa sociedade, causando-lhe desassossego, e, no caso concreto, uma vez que ele foi praticado mediante o concurso de agentes e com emprego de arma branca, entendo que o regime

inicial mais adequado é o fechado.

O montante da pena e o crime cometido não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu GABRIEL LINS FIDELIS, portador do RG nº 56929167, filho de ROSA LUCIA DA SILVA LINS e de VALDIR FIDELIS, nascido em 13/02/2001, em Sorocaba-SP, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e VII, c/c o artigo 29, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado -, da pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, cada qual no valor mínimo legal.

Tendo em vista a quantidade da pena aplicada e o regime fixado para o início de seu cumprimento e considerando-se que o crime foi cometido com grave ameaça, entendo presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, constantemente violada pela prática de crimes como o em questão, de modo que nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em que pese alegado pela defesa que o valor dos bens subtraídos foi devolvido à vítima pela família do réu, diante da negativa dela e da ausência de prova do pagamento, acolho a manifestação ministerial e fixo em R\$970,00 (novecentos e setenta reais) o valor para reparação dos danos causados, referentes aos dois celulares e os R\$20,00 da carteira da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o sentenciado a estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena ora fixado.

Expeça-se, oportunamente, guia de recolhimento provisória.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA